

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5128/2531

บริษัท เดอะโฮม อินชัวร์นซ์ จำกัด
บริษัท ดัมป์สกีปส์ เซลสกาเบ็ทอาฟ
1912 อักทีเซลสแก็บ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 616

จำเลยรับขนส่งสินค้าพิพาทจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังประเทศไทย ก่อนเรือเข้าเทียบท่าจำเลยได้ประกาศทางหนังสือพิมพ์กำหนดวันเรือเข้าให้ผู้รับตราส่งทราบ เพื่อจะได้นำใบตราส่งมาแลกใบปล่อยสินค้า ครั้นเรือเข้าเทียบท่า จำเลยทั้งสองได้ขนถ่ายสินค้าดังกล่าวเข้าเก็บในโกดังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ถือว่าจำเลยได้ขนส่งสินค้าถึงท่าเรือปลายทางแล้ว หน้าที่การขนส่งสินค้าของจำเลยจึงสิ้นสุดลง การที่ไฟไหม้โกดังสินค้าและสินค้าดังกล่าวเสียหาย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 616

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้า และได้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้รับตราส่งแล้วเป็นเงิน 204,944.41 บาท จึงรับช่วงสิทธิผู้รับตราส่งเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้ขนส่งชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธว่าไม่ต้องรับผิดชอบ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ตามที่คู่ความนำเสนอร่วมกันว่า สิ้นค้าพิพาททั้ง 2 รายการ บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นิเนียริง จำกัด กับห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็คติวิตีอิลเล็คทริก ได้สั่งซื้อจากผู้ขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจำเลยทั้งสองเป็นผู้รับจ้างขนส่งสินค้าดังกล่าวมากับเรือชื่อสิกา เมอส์ และขนถ่ายสินค้าลงเรือชื่อ เมอส์ แรนโดที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อมายังประเทศไทย โดยโจทก์รับประกันภัยสินค้าเครื่องจักรทดสอบดินของบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นิเนียริง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 111,780 บาท รับประกันภัยสินค้ามาตรวัดไฮดรอลิกของห้างหุ้นส่วนจำกัดแอ็คติวิตีอิลเล็คทริก เป็นจำนวนเงิน 93,164.41 บาท เมื่อเรือขนส่งสินค้าเข้าเทียบท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วได้ขนถ่ายสินค้าทั้ง 2 รายการเข้าเก็บในโกดังสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเมื่อผู้สั่งซื้อสินค้าทั้ง 2 รายการไปขอรับสินค้าก็รับไม่ได้เนื่องจากโกดังเก็บสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยถูกไฟไหม้และสินค้า 2 รายการ ได้ถูกไฟไหม้เสียหายไปทั้งหมดโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าเสียหายตามราคาที่ประกันภัยแก่ผู้ซื้อสินค้าทั้ง 2 รายการแล้ว และมาฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ มีประเด็นที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาว่าจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้ขนส่งจะต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ผู้รับประกันภัยสินค้าหรือไม่ เห็นว่าจำเลยทั้งสองมีหน้าที่ขนส่งสินค้าดังกล่าว และจะต้องขนส่งพร้อมกับมอบสินค้าให้แก่ผู้รับตราส่งโดยเรียบร้อย ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่ขนส่ง หากสูญหายหรือบุบสลาย หรือส่งมอบชักช้าเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการสูญหายหรือบุบสลายหรือชักช้านั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดแต่สภาพแห่งของนั่นเอง หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 พิเคราะห์ใบตราส่งเอกสารหมายเลข 1 กับ 3 เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าพิพาทปรากฏว่าได้ระบุสถานที่ส่งสินค้าจากท่าเรือเมืองนิวยอร์ก กับท่าเรือเมืองบัลติมอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุเมืองท่าปลายทางที่ขนส่งสินค้าลงคือท่าเรือกรุงเทพฯ ประเทศไทย และจำเลยทั้งสองได้ขนส่งสินค้าทั้ง 2 รายการถึงการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยพร้อมบัญชีสินค้า ได้แจ้งศุลกากรตามเอกสารหมายเลข 12, 13 และ 14 มีสินค้าครบถ้วน พร้อมกับส่งมอบสินค้าดังกล่าวให้แก่การทำเรือแห่ง ประเทศไทยและนำสินค้าเข้าเก็บในโกดังของการทำเรือแห่งประเทศไทย ตาม เอกสารหมายเลข 18 แล้ว นอกจากนี้ก่อนเรือขนส่งสินค้าดังกล่าวจะเข้าเทียบท่าของการ ทำเรือแห่งประเทศไทย สายเดินเรือมอส์ก็ได้ประกาศทางหนังสือพิมพ์ถึงกำหนดวัน เรือเข้า ให้ผู้รับสินค้าทราบเพื่อจะได้นำใบตราส่งมาแลกใบปล่อยสินค้า และผู้รับ สินค้าทั้ง 2 รายได้นำใบตราส่งมาแลกใบปล่อยสินค้าไปตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2524 และวันที่ 3 กันยายน 2524 ตามลำดับ ตามเอกสารหมายเลข 5 กับ 7 ถือว่าจำเลย ทั้งสองได้จัดส่งสินค้าดังกล่าวถึงท่าเรือปลายทางและการทำเรือแห่งประเทศไทยได้ รับมอบสินค้าไว้จากจำเลยทั้งสองครบถ้วนตามระเบียบและการปฏิบัติในการรับสินค้า แล้ว หน้าที่การขนส่งสินค้าของจำเลยทั้งสองจึงสิ้นสุดลงภายหลังที่มีเหตุไฟไหม้ โกดังเก็บสินค้าของการทำเรือแห่งประเทศไทยและทำให้สินค้า 2 รายการดังกล่าวถูก ไฟไหม้เสียหายไปทั้งหมดจึงอยู่นอกเหนือที่จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ศาลล่างทั้งสอง พิพากษายกฟ้อง โจทก์ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ